

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Nguồn: <https://www.greensm.com/vn-vi/terms-policies/general?terms=16>

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp

☒ Tự thỏa thuận ☒ Đưa ra cơ quan pháp luật - ☐ Hình thức khác

- Tài Xế, Đối Tác, Thương Nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng, tổ chức tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (“Tổ chức xã hội”) liên quan đến Dịch vụ, hàng hóa do Tài Xế, Đối Tác, Thương Nhân cung cấp trên Ứng dụng Green SM.

- Ứng dụng Green SM có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý đánh giá, khiếu nại từ các Tổ chức xã hội, khiếu nại từ khách hàng, hỗ trợ khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh với Tài Xế, Đối Tác, Tài Xế được Đối Tác chỉ định để cung cấp Dịch vụ sau khi nhận được thông báo từ khách hàng.

- Tài Xế, Đối Tác, Thương Nhân có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại, đánh giá của các Tổ chức xã hội, các khiếu nại, tranh chấp của khách hàng đối với việc: (a) cung cấp dịch vụ của Tài Xế trên Ứng dụng Green SM theo quy định tại Hợp Đồng giữa Tài Xế và Công Ty và giữa Tài Xế và khách hàng (b) cung cấp đồ ăn, thức uống, thực phẩm của Thương Nhân trên Ứng dụng Green SM theo quy định tại Hợp Đồng giữa Người dùng và Thương Nhân.

- Khách hàng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Tài Xế, Đối Tác, Thương Nhân không được giải quyết thỏa đáng.

- Công Ty luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý đánh giá khiếu nại của các tổ chức xã hội, khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến giao dịch thông qua Ứng dụng Green SM.

- Các bên bao gồm Tài Xế, Đối Tác, Khách Hàng, Thương Nhân và Ứng dụng Green SM sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề.

- Đối với Tài Xế, Đối Tác, Thương Nhân: cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng.

- Đối với các Tổ chức xã hội: cần có trách nhiệm cung cấp văn bản thành lập hợp pháp, giấy tờ, hình ảnh chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang thực hiện đánh giá, khiếu nại.

- Đối với Ứng dụng Green SM: sẽ có trách nhiệm trọng tài tiến hành lắng nghe và tiếp nhận thông tin từ khách hàng (trong trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ: yêu cầu khách hàng cần có trách nhiệm cung cấp chính xác các thông tin vô hình và hữu hình về vấn đề mâu thuẫn đang phát sinh cần giải quyết mà Khách Hàng đã tự thấy mình bị thiệt hại), các Tổ chức xã hội và Tài Xế, Đối Tác cung cấp, sau đó tiến hành xem xét và nêu rõ, phân tích lỗi thuộc về bên nào. Lấy ý kiến về sự thỏa thuận mức độ bồi hoàn của 2 bên và kết thúc giải quyết tranh chấp một cách thỏa đáng nhất. Trường hợp các Tổ chức xã hội có văn bản yêu cầu làm rõ và thông báo kết quả giải quyết khiếu nại thì chúng tôi sẽ có văn bản phản hồi phù hợp.

- Đối với dịch vụ giao hàng hóa: Green SM chỉ xử lý các khiếu nại trong vòng (i) 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của Hàng hóa (24 giờ kể từ khi Hàng hóa được chấp nhận) đối với khiếu nại về việc mất Hàng hóa; và (ii) 01 tháng kể từ ngày Hàng hóa được giao cho người nhận đối với khiếu nại về việc Hàng hóa hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến Hàng hóa.

- Đối với dịch vụ giao đồ ăn, thức uống, thực phẩm: Green SM sẽ xử lý các khiếu nại được phản ánh trong

vòng 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc quá trình giao.

Green SM sẽ thực hiện giải quyết các tranh chấp của khách hàng theo quy trình sau:

Bước

Nội dung thực hiện

Thời hạn xử lý

Đơn vị/Bộ phận chịu trách nhiệm

1

Tiếp nhận khiếu nại từ khách hàng qua các kênh hỗ trợ của Green SM (Tổng đài, Email, Ứng dụng hoặc các kênh chính thức khác)

Ngay khi tiếp nhận

Bộ phận Chăm sóc khách hàng (CSKH) hoặc Bộ phận Kinh doanh

2

Xác nhận đã tiếp nhận khiếu nại, xác minh sơ bộ và phân loại khiếu nại

Trong vòng 24 giờ làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận

CSKH

3

Xác minh, xử lý khiếu nại trên cơ sở các chính sách mà Công ty đã công bố

Không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại

CSKH và Đơn vị chuyên môn liên quan

4

Thông báo kết quả giải quyết khiếu nại đến khách hàng qua kênh phù hợp

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại

Bộ phận Chăm sóc khách hàng (CSKH) hoặc Bộ phận Kinh doanh

- Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Công ty đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/ Bộ phận Kinh doanh sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho các Khách hàng không quá 30 ngày làm việc.

Green SM sẽ thực hiện giải quyết các đánh giá, khiếu nại của các Tổ chức xã hội theo quy trình sau:

Bước

Nội dung thực hiện

Thời hạn xử lý

Đơn vị/Bộ phận chịu trách nhiệm

1

Tiếp nhận khiếu nại từ Tổ chức xã hội qua các kênh hỗ trợ của Green SM (Tổng đài, Email, Ứng dụng hoặc các kênh chính thức khác)

Ngay khi tiếp nhận

Bộ phận Chăm sóc khách hàng (CSKH)

hoặc Bộ phận Kinh doanh

2

Xác nhận đã tiếp nhận khiếu nại, xác minh sơ bộ và phân loại khiếu nại

Trong vòng 24 giờ làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận

CSKH

3

Xác minh, xử lý khiếu nại trên cơ sở các chính sách mà Công ty đã công bố

Không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại

CSKH và Đơn vị chuyên môn liên quan

4

Thông báo kết quả giải quyết khiếu nại đến Tổ chức xã hội qua kênh phù hợp

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại

Bộ phận Chăm sóc khách hàng (CSKH)

hoặc Bộ phận Kinh doanh

- Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Công ty đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/ Bộ phận Kinh doanh sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho các Tổ chức xã hội không quá 30 ngày làm việc.

Quy định dành riêng cho Người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định của Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng

- Kể từ ngày 01/07/2024, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 được ban hành ngày 20/06/2023 chính thức có hiệu lực. Bên cạnh những điểm mới liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mới còn bổ sung thêm quy định về người tiêu dùng dễ bị tổn thương nhằm bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng này trong quá trình mua sắm hàng hóa, sử dụng dịch vụ. Theo đó, tại Khoản 01 Điều 08 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có quy định về người tiêu dùng dễ bị tổn thương “là người tiêu dùng có khả năng chịu nhiều tác động bất lợi về tiếp cận thông tin, sức khỏe, tài sản, giải quyết tranh chấp tại thời điểm mua hoặc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ”. Để quyền lợi của mình được bảo vệ một cách triệt để theo quy định pháp luật, Khách hàng hãy thông báo cho Công ty được biết nếu thuộc một trong các đối tượng sau:

- Người cao tuổi theo quy định của pháp luật về người cao tuổi;
- Người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;
- Trẻ em theo quy định của pháp luật về trẻ em;
- Người dân tộc thiểu số; người sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
- Phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi;
- Người bị bệnh hiểm nghèo theo quy định của pháp luật;

- Thành viên hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

- Khi Khách hàng cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh mình là người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định của pháp luật, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, Công ty sẽ ưu tiên trong việc tiếp nhận, xử lý yêu cầu (bao gồm cả quyền khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp và các quyền khác) của người tiêu dùng dễ bị tổn thương so với quy trình giải quyết vụ việc thông thường mà Công ty đang áp dụng tại thời điểm nhận được phản ánh, bao gồm:

- Công ty sẽ bảo đảm việc thực hiện quyền của người tiêu dùng dễ bị tổn thương trong quá trình mua bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật;
- Công ty cam kết đối xử bình đẳng, tuyệt đối không kỳ thị, phân biệt đối xử, lợi dụng yếu tố dễ bị tổn thương để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng dễ bị tổn thương trong quá trình xử lý yêu cầu;
- Công ty ưu tiên tiếp nhận, xử lý, giải quyết khi người tiêu dùng dễ bị tổn thương có yêu cầu được bảo vệ kèm theo chứng cứ, tài liệu chứng minh mình là người tiêu dùng dễ bị tổn thương và về việc quyền lợi của mình bị xâm phạm;
- Công ty sẽ giao tiếp với ngôn từ dễ hiểu, kiên nhẫn lắng nghe;
- Công ty không chuyển yêu cầu của người tiêu dùng dễ bị tổn thương cho bên thứ ba giải quyết, trừ trường hợp bên thứ ba đó có nghĩa vụ liên quan;
- Công ty không từ chối giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tiêu dùng dễ bị tổn thương do khác biệt về tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán;
- Trường hợp từ chối giải quyết yêu cầu của người tiêu dùng dễ bị tổn thương, Công ty sẽ trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ căn cứ pháp lý và sự không phù hợp với nội dung chính sách đã công bố theo quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
- Công ty sẽ áp dụng cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp theo quy định của pháp luật phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương;
- Các quyền khác theo quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các Luật khác có liên quan.

- Phương thức tiếp nhận yêu cầu của người tiêu dùng dễ bị tổn thương:

- Người tiêu dùng dễ bị tổn thương vui lòng lựa chọn phương thức liên hệ phù hợp và thông báo đặc điểm của mình khi liên hệ với Công ty để được ưu tiên hỗ trợ.
- Đối với người dân tộc thiểu số: vui lòng sử dụng các công cụ chuyển ngôn ngữ về tiếng Việt để gửi thông tin tới Công ty hoặc có thể gửi thông tin bằng tiếng dân tộc qua thư điện tử.

Green SM sẽ thực hiện giải quyết các tranh chấp của Người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy trình sau:

Bước

Nội dung thực hiện

Thời hạn xử lý ưu tiên

Đơn vị/Bộ phận chịu trách nhiệm

1

Ưu tiên tiếp nhận và nhận diện khách hàng thuộc nhóm dễ bị tổn thương qua các kênh hỗ trợ của Green

SM (Tổng đài, Email, Ứng dụng hoặc các kênh chính thức khác)

Ngay khi tiếp nhận và nhận diện khách hàng thuộc nhóm dễ bị tổn thương

Bộ phận Chăm sóc khách hàng (CSKH) hoặc Bộ phận Kinh doanh

2

Xác nhận đã tiếp nhận khiếu nại, chỉ định nhân sự hỗ trợ hoặc đầu mối xử lý chuyên trách

Trong vòng 08 giờ làm việc

CSKH

3

Xác minh, phân loại khiếu nại và xử lý khiếu nại theo cơ chế ưu tiên

Không quá 03 ngày làm việc

Đơn vị chuyên môn liên quan

4

Thông báo kết quả giải quyết

Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận

Bộ phận Chăm sóc khách hàng (CSKH) hoặc Bộ phận Kinh doanh

- Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Công ty đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/ Bộ phận Kinh doanh sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho các Khách hàng không quá 25 ngày làm việc.

Chi tiết vui lòng tham chiếu tại đây

Quy chế hoạt động

Khách hàng và các Tổ chức xã hội có thể gửi khiếu nại tại địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM

Tòa Văn Phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 1900 2097

Email: support.vn@greensm.com

Cập nhật và hiệu lực áp dụng từ 25/12/2024.